

Общество с ограниченной ответственностью “Айдана Стайл” в Кыргызской Республике именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Жолдошовой Айданы Нурланбековны, действующей на основании Устава с одной стороны, и ООО «Айлукхоум», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Аджиева Георгия Курбановича, действующей на основании Устава с другой стороны, и совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар (готовые текстильные изделия, ткань надлежащего качества) Покупателю (далее - Товар), а Покупатель принять этот Товар и осуществить оплату за него на условиях настоящего договора.

1.2 Конкретные условия на каждую отдельную партию товара Стороны оговаривают в Спецификации и Техническом задании, которые по своему содержанию являются Дополнительными соглашениями к настоящему договору. Спецификация является Приложением 1 к настоящему договору, Техническое задание является Приложением 2 к настоящему договору.

1.3 Стороны договора считают необходимым зафиксировать, что их отношения по их договору планируются ими как долгосрочные, направленные на установление и закрепление длительных хозяйственных, коммерческих связей в интересах обеих Сторон.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик выполняет заказ на товар на основании поступившей Спецификации и Технического задания от покупателя. Поставщик вправе приступить к выполнению задания только после подписания всех трех документов: Договор поставки, Спецификация, Техническое задание.

2.2. При наличии изделий, которые ранее не отшивал Поставщик для Покупателя, в срок исполнения Заказа закладываются этапы согласования модели и цветов. Срок выполнения заказа фиксируется в спецификации.

2.3. Заявка оформляется письменно и доставляется в адрес Поставщика нарочным, либо направляется по факсимильной связи, либо по электронной почте, либо по WhatsApp, Telegram.

Номера телефонов Покупателя: +79158328888, +79203546757

Номер телефона Поставщика +996 (509) 35-34-17

2.4. В заявке указывается количество, сроки, и адрес поставки текстильной продукции. В техническом задании указывается требуемое качество, материал и состав материала, табельмер поразмерно, требования к фурнитуре, обработке и качеству швов, декоративные элементы. В спецификации наименование, кол-во, материал и стоимость изделий, а также условия оплаты. Техническое задание и спецификация являются неотъемлемой частью договора.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена за поставляемый Товар устанавливается в российских рублях и указывается в соответствующей документации.

3.2. Оплата Товара, по настоящему договору, осуществляется на условиях 30% предоплаты путем перечисления денег на банковский счет Поставщика, либо путем наличных расчетов в соответствии с законодательством КР о платежах и переводах денег. Оплата осуществляется в течение 2 (двух) дней с момента подписания соответствующей Спецификации, Договора и Технического задания. Пост оплата в размере 70% осуществляется по факту приемки товара на складе Покупателя в течении 20 (двадцати) рабочих дней при условии отсутствии брака более 1%.

3.3. Обязанности Покупателя по оплате Товара считаются выполненными, с момента поступления денег Поставщику в полном объеме.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать указанным спецификациям и техническому заданию и подписаны сторонами.

4.2. Поставщик обязан за свой счет и в полном объеме вернуть поставленный брак в течение 21 дня и покрыть все убытки Покупателя в срок до 30 календарных дней. В случае обнаружения товаров, которые не соответствуют требованиям спецификации и техническому заданию, Заказчик не оплачивает стоимость данных товаров Поставщику. К убыткам Покупателя относятся все логистические расходы, сумма оплаты ввозного НДС за данную партию (косвенный налог), расходы на переупаковку/перемаркировку товара, а также стоимость самой упаковки и тары, в которой был доставлен товар. К логистическим расходам относятся: забор товара со склада/производства Поставщика, хранение партии у перевозчика, услуги доставки товара со склада/производства Поставщика до границы Российской Федерации, услуги доставки товара до склада/производства Покупателя на территории Российской Федерации.

4.3. Поставщик должен обеспечить упаковку и маркировку готовой текстильной продукции, принятую для транспортировки в соответствии с техническим заданием.

4.4 В случае неверной, либо поврежденной маркировки товара, либо ее полного отсутствия, Поставщик выплачивает Покупателю полную сумму убытка, понесенную Покупателем. Сумма убытка складывается из всех расходов, описанных в п. 4.2 Настоящего договора, а также суммы штрафов и удержаний со стороны маркетплейса, расходы на оплату услуг фулфилмента.

4.5 В случае выявления брака, бракованный товар не подлежит оплате. Исполнитель обязан вывезти товар за свой счет со склада заказчика в течение 21 дня с момента получения информации о браке от заказчика. В случае, если товар не будет вывезен в течение 21 дня, он подлежит утилизации.

5. СДАЧА - ПРИЕМКА

5.1. Сроки предоставления для каждой отдельной партии Товара указываются в соответствующей документацией (спецификация к заказу).

5.2. Отгрузка текстильной продукции производится на складе Покупателя по указанному Покупателем адресу.

5.4. Фактической датой отгрузки является дата погрузки текстильной продукции на склад Покупателя.

5.5. Поставщик осуществляет доставку текстильной продукции своим транспортом по условиям, согласованным с Покупателем. Отправка производится за счет Покупателя при условии письменного согласования суммы доставки Поставщиком и Покупателем. В случае, если сумма доставки не была согласована с Покупателем, покупатель вправе не оплачивать стоимость логистических услуг. Поставщик несет полную материальную ответственность за сроки доставки груза, а также его качество и комплектность.

5.6. Покупатель вправе воспользоваться услугами транспортной компании на условиях договора, заключенных между Покупателем и транспортной компании. Погрузка продукции со склада Поставщика на транспорт перевозчика производится за счет Поставщика.

5.7. Приемка продукции Покупателем по количеству и комплектности производится представителями Покупателя на складе Покупателя.

5.8. Товар считается принятым по количеству, комплектности и качеству с момента подписания Покупателем акта приемки товара.

5.9. Срок исполнения согласовывается с Заказчиком перед размещением заказа и фиксируются в спецификации.

6. РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Покупатель имеет право предъявить Поставщику рекламацию в отношении качества и количества текстильной продукции в случае несоответствия условиям настоящего Договора, не позднее 10 (десяти) дней со дня получения товара. Если рекламация не заявлена в установленный срок, Покупатель теряет право предъявить требования, касающиеся качества и количества поставленной текстильной продукции.

6.2. Рекламация и Акт высылаются Поставщику по почте, в мессенджере WhatsApp, факсу или электронной почте.

6.3. Поставщик обязан рассмотреть рекламацию и Акт в течение 3 дней с момента их получения. Если по истечении указанного срока от Поставщика ответа, рекламация считается принятой Поставщиком.

6.4. При предъявлении рекламации Покупатель имеет право вернуть некачественную текстильную продукцию в адрес Поставщика либо требовать соразмерного уменьшения стоимости предоставляемого товара. В случае возврата текстильной продукции все расходы несет Поставщик согласно п 4.2 настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При несоблюдении сроков предоставления Товара в полном объеме или части Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,01% от суммы не предоставленного Товара за каждый календарный день

7.2. В случае нарушения сроков оплаты по поставке Товара, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,2 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежей, начиная со дня, следующего за сроком платежа.

7.3. В случае просрочки сдачи товара на 30 и более дней влечет за собой полный отказ от этого товара Покупателя.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, виновная сторона несет ответственность в размере реального ущерба, возникшего по ее вине, причиненного другой стороне, если величина и причина его возникновения будет подтверждена соответствующими документами.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно; стихийных бедствий, терактов, забастовок и любых других обстоятельств вне разумного контроля сторон после заключения настоящего договора. При этом сроки исполнения обязательств по договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали данные обстоятельства.

8.2. Сторона, в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору ввиду непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение 3 (трех) дней с момента их возникновения.

8.3. В случае неисполнения обязательств в силу обстоятельств, изложенных в п.8.1. настоящего договора ни одна из сторон не имеет право предъявить другой стороне иск о возмещении убытков.

8.4. В случае расторжения настоящего договора по обстоятельствам, указанным в п.8.1. настоящего договора, стороны должны произвести взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам.

8.5. Надлежащим подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный Торгово-промышленной Палатой или иным компетентным органом.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших при выполнении условий настоящего договора путем переговоров.

9.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области.

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.2. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Стороны договорились, что документы, переданные факсимильным сообщением, либо по электронной почте, имеют юридическую силу и относятся к категории подлинных документов до момента обмена подлинными экземплярами.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2026 г. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении договора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания его действия.

11.2. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую Сторону о своём намерении за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом все финансовые отношения Сторон к моменту расторжения договора должны быть урегулированы.

12.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик	Покупатель
ОсОО “Айдана Стайл” ИНН: 02001202310372 Рас.счет: 1350130020043515 Юр. Адрес: Кыргызская Республика, город Бишкек, Свердловский район, улица Васильева, дом 55 Банк-получателя: ОАО «Айыл Банк» БИК банка: 135032 ИНН: 01803199710084 Кор.счет: 30111810700000000001 Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Логвиненко, 14 SWIFT: AIYLG22 Банк-корреспондент: Социум-Банк, Россия, Москва Бик банка: 044525409 Кор счет: 30101810445250000409 Директор_____Жолдошова А.Н.	ООО «Айлуkhoум» ИНН: 3702223885 КПП: 370201001 ОГРН: 1193702016001 Расчётный счёт: 40702810517000017931 Наименование банка: Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк БИК банка: 042406608 Корсчёт: 30101810000000000608 ИНН банка: 7707083893 КПП банка: 370202001 Эл.почта: adzhiev_georgy@bk.ru Директор _____Аджиев Г.К.

